

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1657/2535

นางสายทิพย์ วีระวงศ์ชัย

โจทก์

นางสาวสุปรียา สิทธิโชคชัยสกุล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง ที่ปิดกั้นถนน และร่วมกันรื้อถอนแท่นซีเมนต์บนถนนที่ตัดผ่านที่ดิน ของโจทก์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกาและขอให้ ศาลฎีกามีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งสอง กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดขวาง หรือปิดกั้นทางพิพาทในระหว่างฎีกา ศาลฎีกา สั่งห้ามจำเลยกระทำ ตามที่โจทก์ขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ปิดกั้นถนน และร่วมกันรื้อถอนแท่นซีเมนต์บนถนนที่ตัดผ่านที่ดินของโจทก์ในโฉนดเลขที่ 11283, 11284 ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัด นครหลวงกรุงเทพมหานครธนบุรี (ธนบุรี) คำขออื่นของโจทก์ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องว่าโจทก์ต้องใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกสู่ทาง สาธารณะ ขอให้มีความสั่งห้ามจำเลยทั้งสองมิให้กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดขวาง

หรือปิดกั้นทางพิพาท ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา (อันดับ 123, 122)

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มีเหตุผลเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่โจทก์ จึงห้ามจำเลยทั้งสองมิให้กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดขวางหรือปิดกั้นทางพิพาทในระหว่างฎีกา"

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>